

中国证券投资基金业协会

中基协复核（2025）41 号

纪律处分复核决定书

申请人：张东杰，男，1985 年 1 月出生，现任天润资本管理（北京）有限公司（以下简称天润资本）合规风控负责人。

申请人不服中国证券投资基金业协会（以下简称协会）于 2025 年 8 月 28 日作出的《纪律处分决定书》（中基协处分〔2025〕243 号，以下简称《决定书》），在规定期限内向协会提出纪律处分复核申请。根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《中国证券投资基金业协会章程》《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《纪律处分办法》）等法律法规和自律规则，协会按照规定程序进行复核，现已复核终结。

一、纪律处分情况

2025 年 4 月 29 日，协会向申请人下达《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2025〕123 号），申请人在规定期限内向协会提交书面申辩意见，协会按照规定进行审理。经审理，《决定书》认定天润资本存在以下违规行为：

一是向投资者承诺本金不受损失。共青城天润一号投资

管理合伙企业（有限合伙）（以下简称天润一号）系天润资本管理的私募基金，天润一号于 2019 年 12 月向协会提交备案申请并于 2020 年 6 月通过备案，最终于 2023 年 9 月提前清算。天润一号的投资者向协会投诉称，天润资本的关联方某集团有限公司在推介时向投资者承诺本金不受损失；某集团有限公司于 2019 年 5 月向投资者出具加盖公章承诺函，承诺函载明某集团有限公司自愿为天润一号投资的标的企业提供“死一补一”特别承诺，天润一号全部资金直接或间接投资的标的企业（在某平台推广的全国联营项目），如果所投标的企业中，有任何一个标的企业退出股权时出现损失，则某集团有限公司向天润一号无偿追加一个新的标的企业的部分股权，补偿股权的市场估值与损失金额相等。协会检查过程中，天润资本高管表示天润一号自成立至清算的过程中，均未出具过估值报告；天润一号的分配明细显示 2021 年 12 月、2022 年 8 月、2023 年 2 月、2023 年 4 月以及 2023 年 6 月，天润一号共向投资者进行了 5 次分配，分配总金额与投资者初始投资本金一致。天润资本及其关联方的上述行为违反了《私募投资基金备案须知》第十三条的有关规定。

二是募集程序不规范。协会自律检查过程中，天润资本向协会提供了天润一号的投资者适当性材料，其中，覃某某等投资者的资产证明文件或收入证明为银行对账单，上述材料所载内容不能证明相关投资者的金融资产不低于 300 万元或最近三年个人年均收入不低于 50 万元，不能证明相关投资者符合私募基金合格投资者标准。天润资本的上述行为违反了《私募投资基金募集行为管理办法》第二十七条、第二

十八条的有关规定。

以上事实有相关承诺函、情况说明等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。根据天润资本提供的高管信息材料及其在协会登记的信息，申请人自 2021 年 1 月至今，担任天润资本合规风控负责人，应当对其任期内发生的违规行为承担责任。综上，决定对申请人采取“警告”的纪律处分措施。

二、申辩意见

申请人向协会提交了复核申请书，请求免除对其作出的纪律处分，具体申辩意见如下：

申请人认为，在募集过程中向投资者承诺保本属于违规行为，但向投资者分配的行为并不违规，属于维护投资者权益的、不具有履行承诺或未履行承诺主观目的的中性客观行为。因此，不应对其任职期间作出的维护投资者权益的行为进行处分。

三、复核意见

协会组成复核小组，对相关事实和申辩材料进行复核，有关复核意见如下：

经查，天润资本的关联方于 2019 年 5 月向投资者出具加盖公章的承诺函，载明其自愿为天润一号投资的标的企业提供“死一补一”特别承诺。天润资本高管表示，天润一号自成立至清算的过程中，均未出具过估值报告；天润一号的分配明细显示，2021 年 12 月、2022 年 8 月、2023 年 2 月、2023 年 4 月以及 2023 年 6 月，天润一号共向投资者进行了 5 次分配，分配总金额与投资者初始投资本金一致。天润资

本及其关联方的上述行为违反了《私募投资基金备案须知》第十三条关于管理人及其实际控制人、股东、关联方以及募集机构不得向投资者承诺最低收益、承诺本金不受损失，或限定损失金额和比例的规定。天润一号前述5次分配行为发生于申请人任职合规风控负责人期间，申请人应当承担相应责任。

综上，协会对申请人的申辩意见不予采纳，《决定书》综合考虑申请人的违规行为、情节性质和社会危害程度，对申请人作出“警告”的纪律处分决定，事实清楚，裁量适度，依据充分，程序正当。

四、复核决定

鉴于以上基本事实、情节和复核情况，根据《纪律处分办法》第四十三条规定，协会决定：维持《决定书》（中基协处分〔2025〕243号）对申请人作出的纪律处分决定。

中国证券投资基金业协会

2025年12月24日

